

운항증명소지자에 대한 지속적 감독업무(제23조 관련)

1. 일 반

- 1) 운항증명 소지자의 운항을 계속 감시하는 것은 운항증명시스템에 포함된 개념이며, 안전하고 신뢰할 수 있는 항공운송서비스를 공공에 제공하기 위하여 운영기준의 유지여부를 확인하는 것은 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 중요한 책임 부분이며 또한 이러한 지속적인 감독행위를 하는 권한은 항공법령에 명시되어있는 법적행위의 이행이다.
- 2) 항공법령에 의거하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 운항증명의 교부, 검사, 정지, 취소 또는 말소시킬 수 있고 그리고 관련 운영기준을 변경하는 권한과 책임을 갖는다. 따라서 운항에 있어서 안전을 증진하는 적절한 절차와 안전방안 유지를 확인하기 위하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 계속적인 감독을 행할 권한과 책임을 가진다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 항공안전감독관은 운항증명소지자에 의하여 수행되는 운항을 계속적으로 감시하여야 한다.
- 3) 요구되는 지속감독과 관련된 검사는 해당 운항증명소지자의 운영에 배정되고 책임을 진 항공안전감독관에 의하여 계획되고 수행되어야 한다. 전문적인 도움이 필요할 때에는 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고 후 처리한다. 감독을 수행하도록 인가된 모든 항공안전감독관은 국토교통부장관 또는 지방항공청장에 의하여 고용된 항공안전감독관임을 증명할 수 있는 적절한 신분증(Credential)을 소지하여야 한다.
- 4) 정상적으로 영구적인 운항증명이 부여된 때, 감독기능은 운영의 모든 면에 대해 정기적인 무작위 검사로 행하여야 한다. 규정에 의하여 운항증명의 유효기간이 한시적으로 기간이나 만기 일자를 정하였다면 운항증명소지자는 만기일 전에 운항증명의 갱신을 신청하여야 한다. 갱신 신청은 원래 운항증명이 발부되기 전에 제출하였던 정보와 동일한 기초적인 정보를 포함하여야 하며 만료일로부터 충분한 시간여유를 두고 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 제출하여야 한다. 이런 경우 항공안전감독관은 영구적 유효한 운항증명을 소지한 자에 대한 감독방식과 같은 방법으로 일상적인 감독을 수행한다. 더불어 운항증명 유효기간 만료일 전에 회사 운영의 전 분야를 포함하는 완전한 갱신검사를 수행한다.
- 5) 모든 감독활동에 포함될 영역은 기본적으로 원래 인가 과정에서 검사된 것과 동일한 것이어야 하며, 최소한 운항조직의 재평가, 관리의 효율성과 통제, 시

설, 장비, 항공기 정비, 운항통제 및 감독, 운항승무원 기준의 유지, 승객-화물의 안전 절차, 보안사고 예방, 운항 및 종사자 기록 상호 검사, 훈련, 회사 규정, 재정능력 및 운항증명의 조항, 관련 운영기준 및 운용 규정과 법규를 준수하는 지에 대한 기록을 재평가하는 것을 포함하여야 한다. 감시활동을 하는 동안, 국토교통부 또는 지방항공청 항공안전감독관은 모든 중요한 분야가 포함되도록 주기지, 공항시설, 공항(또는 헬리포트), 이동지역 및 비행 중 검사를 실시하여야 하며, 항공안전감독관이 권고하는 사실근거에 관하여 어떤 의문이 제기되는 경우 증빙서류를 확보하여야 한다.

2. 지속감독 및 검사 프로그램(Surveillance and Inspection Programme)

- 1) 새로운 운항이 시작된 첫 몇 개월 동안 항공안전감독관은 어떤 비정상 절차 및 부족한 시설과 장비의 증거 또는 운영에 대한 관리통제가 비효율적인 것 같은 징후를 특히 경계해야 하며, 또한 운항증명소지자의 심각한 재정상태 악화를 감지할 수 있는 조건을 세밀히 조사하여야 한다. 운항증명소지자의 재정 상태에 부정적인 경향의 예는 다음과 같다.
 - 가) 과감한 인력감축 및 해고나 교체
 - 나) 임금 체불
 - 다) 안전운항을 위한 기준의 저하나 저해요인 유발
 - 라) 훈련 기준의 저하
 - 마) 운항증명소지자의 신용거래를 허용한 공급자가 현금 결재를 요구
 - 바) 부적절한 항공기 정비
 - 사) 예비품의 부족
 - 아) 운항의 회수감축 및 축소
 - 자) 항공기 또는 기타 주요 장비의 매각이나 소유권 회복
- 2) 이러한 재정적 어려움을 발견했을 때 항공안전감독관은 안전 표준의 유지에 특별히 중점을 둔 운영의 기술적 감시를 강화하여야 하고 재정 감사와 같이 필요하다고 인정되는 조치를 위하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 이러한 문제를 보고하여야 한다.
- 3) 운항증명 과정에 걸쳐서 항공안전감독관은 운항증명 신청자가 관련된 규정, 운항증명 및 운항증명소지자의 규정 (운항, 정비, 훈련 등)을 준수하기 위하여 사용할 체계나 방법을 확인하여야 한다. 지속감독과 검사 프로그램의 가장 주요한 목적은 이러한 방법이나 체계가 운항증명소지자의 안전 목표 달성과 준수에 효과적이고, 실제로 수행되는 지를 확인하는 것이다.
- 4) 항공기 정비, 용역 또는 훈련을 위하여 체결된 계약과 항공기 임차는 철저히 조사되어야 하며, 이러한 계약이 안전표준과 규정준수에 관한 한 만족할 만

한 결과를 보이는지 결정하여야 한다.

- 5) 프로그램이 최초로 인가되었을 때 인가된 훈련기준이 유지되고 있는지 확인하기 위하여 훈련프로그램을 감독하는 동안에 철저히 조사되어야 한다. 만약 제공된 훈련이 계획된 목적을 달성하지 못하고 다양한 시험과 검사에서 높은 불합격 율을 가져온 증거가 있다면 항공안전감독관은 운항증명소지자의 훈련생이 필요한 수준의 능력에 도달하는 것을 확인하기 위하여 인가된 훈련프로그램을 개정하기 위해 필요한 조치를 취하는지 확인하여야 한다.
- 6) 국토교통부장관이 운항증명소지자에게 조종사 또는 항공기관사를 심사하도록 인가하였다면 감독 프로그램 과정에서 그들의 능력을 관찰(observe)하고 평가(evaluate)하여야 하며, 이 평가는 운항증명소지자가 사용하는 항공기의 형식에 자격을 갖춘 항공안전감독관에 의하여 수행 되어야 한다. 이 평가는 당해 항공기나 인가된 모의비행장치에 의한 기량심사 (Proficiency Check) 과정 또는 운항이 인가된 대표적인 항로나 지역에서의 노선심사(Line Check) 과정에서 수행할 수 있다. 검열운항승무원이나 검열항공기관사는 항공기와 관련 장치, 운항증명소지자의 절차, 인가된 항로구조 및 관련 규정에 대한 지식을 만족할만하게 증명하여야 하며, 또한 다른 승무원의 능력을 평가하는데 자질을 보여야 한다. 검열운항승무원과 검열항공기관사의 개인적 능력과 성실성은 타의 모범이 되어야 하며, 심사를 받는 다른 조종사와 기관사 보다 월등한 그들의 능력 요건이 의심받아서서는 아니 된다.
- 7) 앞에서 기술한 대로 감독기능은 지속적으로 이루어져야 하며 특정한 시점이나 간격을 두고 수행되거나 운항증명의 갱신과 연관되어 수행되어야 한다. 사용된 방법에 관계없이, 운용자의 절차와 관행은 모든 측면에 대하여 평가되어야 하고 적절한 검사는 최소 12개월에 한번 수행되어야 한다.
- 8) 운항증명소지자에 대한 지속감독과 검사 프로그램은 다음을 포함해야 한다.
 - 가) 운항증명소지자가 양호한 운용관행, 운항증명의 운영기준, 운항 및 정비규정과 관련 운용규칙 및 법에 의거하여 운항을 수행하였고 또 계속 수행할 것을 증명
 - 나) 관련 운용 규정과 법규 그리고 운항증명과 운영기준의 개정에 따른 변경, 또는 운항절차의 개선이 실행되고 있는지, 그리고 필요하다면 운항 규정 또는 정비규정에 반영되었는지를 확인
 - 다) 운항증명소지자의 자질, 현재의 운용절차 및 준수 기록을 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 계속 보고
 - 라) 지속감독 활동 중 규정 또는 정책의 변경이 현재의 운용 안전 기준을 향상할 것으로 인식된다면 국토교통부장관에게 이것을 권고할 기회를 제공
 - 마) 운항증명소지자의 면허 권리 이행이 계속, 중지, 취소될 것인지 또는 더한

제한의 대상인지를 증명가능

- 9) 모든 지속감독 프로그램의 단계를 통하여 운항증명소지자의 능력과 자격은 최초의 운항증명 시점과 동등하거나 월등하여야 한다. 따라서 관련 검사와 감독을 수행하는 항공안전감독관은 이런 활동을 충실한 방법으로 수행하여야 하며, 운항증명 및 이와 관련된 운영기준, 운항증명소지자의 규정 및 항공관련 법령에 의하여 수행되고 있으며, 결과적으로 운항증명 권한이 계속되어야 한다는 것을 확고하게 증명할 것을 사업자에게 요구하여야 한다.
- 10) 요약하면 지속감독과 검사 프로그램은 운항증명소지자의 계속적인 자격에 대하여 포괄적이고 결론적인 평가를 제공하여야 한다. 더 나아가 관련 검사 보고서는 국토교통부 또는 지방항공청장에 의해 수행되는 검사와 지속감독 체제 및 프로그램이 운항증명소지자의 역량, 준수 기록 및 전반적인 능력을 결정하는데 효과적인지 여부를 나타내야 한다.

3. 감독업무 중에 요구되는 조치(Action Arising from Continued Surveillance)

- 1) 운항증명소지자 감독 프로그램 과정에서 결함이 발견될 때, 그 원인이 결정되고 즉각적인 개선조치가 취해져야 하며, 개선조치의 효율성을 결정하기 위한 적절한 후속 검사가 시작되어야 한다. 또한 특정분야에서 문제가 반복될 때는 추가적인 검사가 이루어져야 한다.
- 2) 감독과 검사 프로그램 및 관련 검사 보고서에 의해 운항증명소지자가 운항증명에 요구되는 기준이나 운항증명 혹은 운영기준에 기재된 조건을 미 충족, 유지할 수 없거나 실패한 것으로 나타날 때, 운항감독에 우선적 책임이 있는 항공안전감독관은 관찰된 결함과 정해진 시간 내에 필요한 개선 조치를 운항증명소지자에게 즉시 통보하여야 한다. 운항증명소지자가 요구된 시간 내에 결함을 수정하지 않는다면 항공안전감독관은 즉시 운항증명소지자의 운항증명 권리가 일시 또는 영구적으로 철회 또는 제한되어야 한다는 제안을 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 건의하여야 한다.
- 3) 언제든지 감독에 우선적 책임이 있는 항공안전감독관은 안전을 고려하여 운항증명의 즉각적인 취소 또는 중지 조치가 필요하다고 인정되면 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고하여야 한다. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 관련된 모든 여건과 국토교통부 내에 필요한 협조와 자문을 세밀히 검토한 후 운항증명소지자의 운항증명 권리를 중지 또는 철회할 필요가 있다는 합의가 이루어진다면 운항증명소지자에게 제시된 조치와 그 이유를 요약한 문서나 전문으로 통보한다. 어떤 이유에 의하여 운항증명이 취소 또는 철회된 때 운항증명소지자는 즉시 운항증명을 발부한 기관에 반납하도록 해야 한다.